

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ולדימיר בליאק

פ/20/25

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי קרן הון סיכון נסחרת), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 63א¹ 1. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 63 יבוא :

"קרן הון סיכון 63א. (א) בסעיף זה, "קרן הון סיכון נסחרת" – קרן נסחרת השקעות שהתקיימו בה כל אלה :

(1) היא שותפות שנתכוננה בישראל ;

(2) עיסוקה השקעה בחברות אשר בעת ביצוע ההשקעה בהן עיקר עיסוקן מחקר ופיתוח או ייצור של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע ;

(3) הסיכון בהשקעותיה גבוה מהמקובל בהשקעות אחרות, או בחברות אשר בעת ביצוע ההשקעה בהן עיקר עיסוקן תשתיות חיוניות ;

(4) יחידות ההשתתפות בה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בישראל.

(ב) על אף האמור בסעיף 63, יחולו על קרן הון סיכון נסחרת ההוראות החלות לעניין קרן נאמנות פטורה לפי סעיף 125ב(ב) וסעיף 129ג(א)(1), בשינויים המחויבים."

תיקון סעיף 88 2. בסעיף 88 לפקודה, בהגדרה "נייר ערך", אחרי "יחידת השתתפות בשותפות נפט" יבוא "יחידת השתתפות בקרן הון סיכון נסחרת".

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

דברי הסבר

החל מאמצע שנת 2020 מונפקים בבורסה בישראל מניות של שותפויות מחקר ופיתוח (להלן – מו"פ). מדובר למעשה בשותפויות ציבוריות הדומות במבנה ובמהות שלהן לקרנות הון סיכון המאוגדות כשותפות פרטיות. המטרה שעמדה בבסיס הקמתן של קרנות המו"פ הציבוריות הייתה להנגיש את ההשקעות בתחום ההיי-טק, שהיו בעבר נחלתם של בעלי הון בלבד (רובם לא תושבי ישראל), לכלל הציבור, ובאמצעות זאת לסייע לצמיחת ענף ההיי-טק בישראל.

בעקבות צמיחתן של שותפויות המו"פ, פורסם בחודש פברואר 2020 צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע"ז–2017, שקבע כי יש למסות את שותפויות המו"פ הציבוריות באופן שבו ממסים חברה.

משמעות הדברים היא כי בעת חלוקת רווחים על ידי שותפות מו"פ ציבורית, המשקיעים ימוסו בהליך דו-שלבי: בתחילה השותפות תשלם מס בשיעור החל על חברה (מס חברות בשיעור של 23%) ואז המשקיע ישלם את המס החל על רווחי הון בשיעור 25%.

המצב המשפטי האמור יצר אפליה בין שותפויות המו"פ הציבוריות לבין קרנות הון סיכון פרטיות. בשעה שעל שותפויות מו"פ חל מיסוי דו-שלבי כאמור, על קרנות הון סיכון חל מנגנון חד-שלבי, שלפיו המס חל רק על המשקיעים ולא על השותפות עצמה.

תוצאת הדברים היא שאם אותה השקעה תתבצע באמצעות קרן הון סיכון פרטית ובאמצעות שותפות מו"פ ציבורית, הרי שהמשקיעים הכשירים בקרנות הפרטיות ייהנו מרווח גבוה יותר ביחס למשקיעים בשותפויות מו"פ, שהינם מקרב הציבור הרחב. מצב זה עומד בניגוד להיגיון הבסיסי שלפיו יש לשאוף שדווקא גופים ציבוריים מפקחים אשר פועלים בשקיפות ישלמו מס בשיעור מופחת בהשוואה לגופים פרטיים.

מעבר לפגיעה באטרקטיביות של ההשקעות בשותפויות מו"פ, האפליה שנוצרה מונעת את כניסתם של משקיעים זרים לשוק ההון הישראלי וכפועל יוצא נפגעים גם היקפי המסחר.

על מנת לתקן את האפליה שיוצר המצב המשפטי הקיים, לעודד השקעות נוספות בסקטור הטכנולוגיה ולמנוע פגיעה מתמשכת בציבור המשקיעים, מוצע לקבוע מודל מיסוי מותאם לשותפויות מו"פ שמניותיה נסחרות בבורסה, אשר יהיה דומה למודל המיסוי החל על קרן נאמנות פטורה המחלקת רווחים.

על כן, מוצע לעגן לראשונה בפקודת מס הכנסה את מעמדן של שותפויות המו"פ הנסחרות תחת ההגדרה "קרן הון סיכון נסחרת" ולקבוע שמעמדן לעניין החבות במס יהיה דומה לזה של קרן נאמנות פטורה, כך שהכנסותיה ורווחיה יהיו פטורים ממס, ורווחים שיחולקו לשותפים יהיו חייבים במס בשיעור של 25%.

כמו כן, מוצע לקבוע כי ההגדרה "נייר ערך" בפקודת מס הכנסה תכלול גם קרן הון סיכון נסחרת כך שמס רווחי הון החל במכירת ניירות ערך יחול גם לעניין קרן הון סיכון נסחרת.

בכך, ההסדר המוצע יצור הלימה בין משטר המס החל על שותפויות המו"פ לבין זה החל על קרנות הון סיכון פרטיות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק (פ/3640/24).

הצעת החוק זהה לפ/3640/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)